



Nr. 302 Kabinettsitzung vom 27. Juni 1922, 16 Uhr

R 43 I/1377, Bl. 227 f.

Anwesend: Wirth, Bauer, Köster, Hermes, Schmidt, Brauns, Radbruch, Groener; StS Hemmer, Joël; MinDir. Meissner, Müller, Brecht, Falck; MinR Zweigert, Wever, Kempner; General von Seeckt; Protokoll: RegAss. von Stockhausen.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. Gesetz zum Schutze der Republik.
2. Entwurf eines Gesetzes über die Pflichten der Beamten zum Schutze der Republik.
3. Antrag des Reichsministers des Innern auf Änderung der Verordnung des Reichspräsidenten über die Flaggen.

Vor Eintritt in die Tagesordnung teilt der Herr *Reichskanzler* mit, daß der Staatspräsident von Württemberg ihn gebeten habe, die Ministerpräsidenten der Länder zur Beratung über die zur Tagesordnung stehenden Gesetzentwürfe mit hinzuzuziehen¹. Er schlage vor, eine entsprechende Besprechung auf Donnerstag, den 29. Juni, nachmittags 3 Uhr, in der Reichskanzlei anzuberaumen².

Das Kabinett stimmt zu.

1. Gesetz zum Schutze der Republik³

Reichsminister Dr. Radbruch trägt vor. Er beantragt Streichung des letzten Satzes des Absatz 2 des § 1. Das Kabinett stimmt zu. Im übrigen wird § 1 unverändert angenommen⁴.

¹ Einer Aufzeichnung Ostertags vom 25.6.1922 zufolge hatte die RkEi am 24. 6. den Regierungen von Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden und Hessen folgenden Wortlaut durch Telefonat bekanntgegeben: „Die Reichsregierung beabsichtigt, angesichts der infolge der Ermordung des Ministers Rathenau zu befürchtenden Unruhe Ausnahmemaßnahmen zu treffen. Sie wird sich, wenn irgend möglich, alsbald mit den Ländern dieserhalb in Verbindung setzen und wäre dankbar, wenn deswegen in den nächsten Stunden die maßgebenden Herren der bayerischen (sächsischen, württembergischen, badischen, hessischen) Regierung telephonisch erreichbar wären.“ Der Bleistiftnotiz Ostertags zufolge hatte sich bei der Durchgabe der Telefonate ergeben: „Für Bayern an Graf Zech: Graf Lerchenfeld fährt heute nachmittag nach Chiemgau. Vollmacht hat Staatsrat Schmelzle. Lerchenfeld ist für Vorgehen gegen Zeitungen, die zur Verwirrung der öffentlichen Meinung beitragen. – Für Sachsen an Minister Lipinski: die sächs. Regierung hat ein vorläufiges Verbot aller nationalistischen Kundgebungen erlassen. Sie hält sich dauernd im Ministerium auf. – Für Württemberg an MinDir. Erlenmeyer vom Staatsministerium. Der Staatspräsident ist augenblicklich in Freudenstadt. Vertreter Justizminister Bolz. Weitere Nachrichten an Erlenmeyer, der von 5 Uhr ab wieder im Amt ist. – Für Baden an Staatspräsident Hummel. – Für Hessen an Staatspräsident Ulrich.“ (Auszeichnung und Bleistiftnotiz in R 43 I/2708, Bl. 5).

² Siehe Dok. Nr. 304.

³ Dem Kabinett lagen zwei Entwürfe zur Beratung vor (siehe dazu Dok. Nr. 301), in der Diskussion wird jedoch nur der 2. Entwurf zu Grunde gelegt.

⁴ Siehe dazu Dok. Nr. 301 Anm. 5.

§§ 2, 3 und 4 werden gleichfalls unverändert angenommen, ebenso Abschnitt II (§§ 5 und 6) und Abschnitt III (§§ 7–9), desgleichen § 10 des Abschnitts IV ⁵.

Zu § 11 ⁶ beantragt *Ministerialdirektor Dr. Brecht* die folgende Fassung: „Wird durch den Inhalt einer periodischen Druckschrift die Strafbarkeit einer zur Zuständigkeit des Staatsgerichtshofs zum Schutze der Republik gehörenden Handlung (§ 6 Abs. 1) begründet“, usw. an Stelle der bisherigen Fassung.

Staatssekretär Joël bittet die zweite Hälfte des § 11 wie folgt zu ändern, „begründet, so kann die periodische Druckschrift, wenn es sich um eine Tageszeitung handelt, bis auf die Dauer von vier Wochen, in anderen Fällen bis auf die Dauer von sechs Wochen verboten werden.“

Das Kabinett stimmt den Abänderungsvorschlägen zu. Abschnitt V. § 13 wird gestrichen ⁷, die §§ 14 und 15 werden unverändert angenommen, ebenso die §§ 16–20 des Abschnitts VI.

2. Entwurf eines Gesetzes über die Pflichten der Beamten zum Schutze der Republik.

[Zu den Artikeln I und II des Entwurfs ⁸ beschließt das Kabinett redaktionelle Änderungen, zu Artikel III eine Neufassung durch das Reichsministerium des Innern.]

3. Antrag des Reichsministers des Innern auf Änderung der Verordnung des Reichspräsidenten über die Flaggen.

Reichsminister Dr. Köster beantragt, die Verordnung des Herrn Reichspräsidenten über die Flaggen wie folgt zu ändern: Für die Reichswehr solle als Flagge schwarz-rot-gold mit dem Eisernen Kreuz eingeführt werden, an Stelle der bisherigen Flagge schwarz-weiß-rot mit schwarz-rot-gold in der oberen Ecke. Gleichzeitig beantragt er, auch die Reichsmarineflagge zu ändern. Es solle auch dort schwarz-rot-gold, wie bei der Handelsflagge, in die obere Ecke eingesetzt werden ⁹.

Vizekanzler Bauer schlägt vor, die Angelegenheit zunächst mit dem beteiligten Ressort nach Rückkehr des Reichsministers zu beraten.

Reichsminister Dr. Köster beantragt ferner außerhalb der Tagesordnung die Anlage eines Fonds zum Schutze der Republik. Auch diese Angelegenheit soll nach Eingang einer formellen Vorlage des Reichsministers des Innern einer erneuten Besprechung unterzogen werden ¹⁰.

⁵ Siehe Dok. Nr. 301 Anm. 1.

⁶ Siehe Dok. Nr. 301 Anm. 8.

⁷ § 13 hatte gelautet: „Mitglieder vormals landesherrlicher Familien, die bis November 1918 regiert haben, können in leitende Stellungen des Reichs oder der Länder nur dann gewählt und berufen werden, wenn auf Antrag der Reichsregierung oder des Reichsrates der Reichstag mit zu Verfassungsänderungen erforderlicher Mehrheit zustimmt.“ (R 43 I/1867, Bl. 36 f.).

⁸ Der Entwurf (R 43 I/2552, Bl. 255–257) gelangt am 6.7.1922 in den RT (RT-Drucks. Nr. 4680, Bd. 374).

⁹ Ein entsprechender Entwurf einer „Ergänzung zur Verordnung über die deutschen Flaggen“ findet sich in den Akten, wird jedoch nach dem Kabinettswechsel im Kabinett Cuno nicht weiterverfolgt (R 43 I/1832, Bl. 289).

¹⁰ Siehe dazu Dok. Nr. 369, P. 6.

Zitierhinweis

Nr. 302 Kabinettsitzung vom 27. Juni 1922, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 906–908 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D302>